



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 468 DEL 18/12/2025	OGGETTO: Approvazione accordo transattivo impegno e liquidazione risarcimento danni per il sinistro occorso il 14.08.2025, al Sig. C.T. dom.to presso lo studio legale Annunziata.
Registro Generale N. 735 DEL 19/12/2025	
L'anno duemilaventicinque , il giorno diciannove , del mese di dicembre nel proprio Ufficio.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui è stato rinnovato il decreto sindacale precedente con il quale si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza
- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- con Messa in Mora, acquisita al protocollo n. 10693/2025 da codesto Ente, veniva comunicato il sinistro verificatosi in data 14.08.2025 in Avella alla via Anfiteatro, che vedeva coinvolto il veicolo tg. --- omissis... --- di proprietà del Sig. C--- omissis... --- T--- omissis... ---, C.F: --- omissis... ---, dom.to presso lo Studio Legale Annunziata, rapp.to e difeso dall'Avv Angelo Annunziata, con sede in Avella alla via Antignano,15, ;
- L'Avv Annunziata comunicava che il veicolo, oggetto del sinistro, andava a finire in un tombino posto su via Anfiteatro, che, per mera omissione di manutenzione, era al momento privo di sigillo e ricoperto di acqua;
- il veicolo tg --- omissis... --- in seguito all'accaduto, riportava danni al paraurti ed al passaruota, così come si evince dal preventivo allegato contestualmente agli atti, per una somma pari ad € 1.380,04;
- codesto Ente tentava un accordo bonario a completa tacitazione del danno causato alla vettura del Sig. C--- omissis... --- T--- omissis... ---, per un importo pari ad € 900,00 oltre iva;
- il Sig. C--- omissis... --- T--- omissis... --- accettava la somma riconosciuta per il danno subito per un totale di € 1.098,00 onniacomprendivo;

Vista la convenienza economica per codesto Ente derivante dall'accordo transattivo intercorso;

Ritenuto di dover imputare la spesa pari ad € 1.098,00 omniacomprendiva al Capitolo 124.2 del Bilancio Comunale;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in

relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertato altresì che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

Visto l'art. 16 del DPR 380;

Verificato quanto stabilito nell'art. 183, comma 8, e all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **liquidare** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di euro € 1.098,00 omniacomprendiva, al Sig. C--- omissis... ---T--- omissis... --- C.F: --- omissis... --- a completa tacitazione dei danni subiti per il sx indicato in premessa, mediante accredito su IBAN --- omissis... --- intestato al richiedente;
2. **DARE ATTO** che la somma pari ad € 1.098,00 è a valere con imputazione al Capitolo 124.2 – del bilancio comunale;
3. **di trasmettere** ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il presente atto al settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività e per le verifiche ex comma 8 dell'art.183 TUELL.
4. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 19/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 18/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Approvazione accordo transattivo impegno e liquidazione risarcimento danni per il sinistro occorso il 14.08.2025, al Sig. C.T. dom.to presso lo studio legale Annunziata.

CIG: **CUP:****Descrizione Capitolo:** SPESE PER LITI E TRANSAZIONI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	01.11	124.2	6 - Patrocinio legale	2025	306
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1020	€ 1.098,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** CARUSO TOMMASO 23/06/1966 - **Progressivo Fornitore:** 5454**Codice Fiscale:** CRSTMS66H23A508M **P.Iva:****LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1296	1.098,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

CARUSO TOMMASO 23/06/1966

Avella (AV), 19/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 19/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 19/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1265, e vi rimarrà fino al 03/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 735 del 19/12/2025;

Oggetto: Approvazione accordo transattivo impegno e liquidazione risarcimento danni per il sinistro occorso il 14.08.2025, al Sig. C.T. dom.to presso lo studio legale Annunziata.

Avella (AV), 19/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella